



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 92/11

יצחק גינאה

התובע:

ע"י ב"כ עו"ד בועז מאירי

- נ ג ד -

חיים ודבורה קורפו

הנתבעים:

ע"י ב"כ עו"ד אהרון שריג

פ ס ק - ד י ן

עניינה של התביעה - דרישת התובע לאפשר לו לעשות שימוש במעלית הקיימת בבית המשותף תוך הקמת תחנת עצירה בקומת דירתו, בכפוף לתשלום הוצאות האחזקה השוטפת בלבד.

א. רקע עובדתי:

1. המדובר בבית המשותף ברחוב שלמה צמח 1 בירושלים, הבנוי במקרקעין הידועים כגוש 30161 חלקה 153. בבית המשותף שלש קומות, הראשונה במפלס הכניסה, קומת ביניים, וקומה תחתונה.
2. בבית המשותף 6 דירות, כאשר התובע הינו הבעלים של דיר ה מס' 4 המצויה בקומת הביניים, והנתבעים הינם בעליה של דירה מס' 2, המצויה בקומה התחתונה.
3. אין מחלוקת, כי בסמוך לשנת 1999 פנו הנתבעים ליתר בעלי הדירות וביקש ו הסכמתם להתקנת מעלית בבית המש ותר. הנתבעים הציעו ליתר בעלי הדירות להשתתף בעלות



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- הקמת המעלית וליה נות משירותיה , ואף שלחו טיוטת הסכם המחלקת בין אלו המעוניינים להשתמש במעלית [להלן: "יזמי המעלית"] לבין אלו שאינם מעוניינים בכך.
4. על פי טיוטת ההסכם [נספח ב' לכתב התביעה], יזמי המעלית הם שיישאו בעלויות התקנת המעלית ובאחזקה השוטפת, והם אלו שיהיו רשאים להשתמש במעלית. עוד הוצע בטיטוט ההסכם, כי עלות ההקמה תתחלק באופן שאינו זהה בין בעלי הדירות בקומות השונות , כאשר הוצע שבעלי הדירות בקומה התחתונה (אשר יהיו הנהנים העיקריים מהמעלית) יישאו, ביחס לכל דירה, ב- 3/12 מעלות ההקמה, בעלי הדירות בקומת הביניים יישאו ב- 2/12 מעלות ההקמה , ובעלי הדירות במפלס הכניסה יישאו ב- 1/12 מעלות ההקמה . בנוסף, נקבע בטיטוט ההסכם כי היה ומי מבעלי הדירות יהיה מעוניין להשתמש במעלית , הוא יהא רשאי לעשות כן בכפוף לתשלום חלקו בעלות הקמת המעלית בתוספת ריבית והצמדה, ובכפוף לתשלום ההוצאות השוטפות מיום בו הצטרף לשימוש במעלית.
5. במסגרת טיוטת ההסכם נקבע גם, כי תוצג בפני בעלי הדירות הצעת מחיר מפורטת ומפרט טכני מסודר. ואכן, בסמוך ליום 7.3.99 הוצג בפני בעלי הדירות מפרט והצעת מחיר [נספח ג' לכתב התביעה]. על פי המפרט דובר על שלש תחנות יציאה [אחת בכל קומה] ובעלות של כ- 190,000 ₪.
6. ביום 20.6.99 התקיימה אסיפת בעלי דירות , במסגרתה הועלה נושא בניית המעלית , הוגשה טיוטת ההסכם וכן הצעת מחיר . מהפרוטוקול [נספח א' לתביעה] עולה כי לפחות 4 מתוך 6 בעלי דירות נכחו באסיפה ולא התנגדו להצעה, יחד עם זאת, חלקם בקשו ללמוד ההצעה וליתן תשובתם תוך מספר ימים.
7. לא הוברר עד תום מה היתה ההחלטה הסופית בנדון , אך לא היתה מחלוקת, כי הנתבעים היו רשאים להקים המעלית, וכי התובע ואחרים לא נמנו על מבקשי התקנת המעלית.
8. בהמשך, לצורך הגשתה בקשה להיתר בניה , התבקש התובע לחתום על הסכמתו לבניית המעלית. ביום 4.4.99 חתם התובע על כתב הסכמה תוך שכתב כי: "אנחנו מסכימים כפוף לזכותנו להשתמש במעלית ולהשתתף בהוצאות באופן יחסי" [נספח ד' לכתב התביעה].
9. הסכם להקמת המעלית נחתם בין הנתבעים לבין חברת עומר מעליות ביום 12.4.00, כאשר התמורה בגין בניית המעלית עמדה על סך של 205,500 ₪ כולל מע"מ.
01. בפועל, במועד הקמת המעלית לא ביקש התובע להשתתף בהקמתה.
11. כמו כן, בפועל, נבנתה המעלית ללא תחנה וללא פתיחת דלת בקומת הביניים.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ב. טענות התובע:

21. התובע טוען, כי אמנם בעבר הוא לא נד רש להשתמש במעלית, אך כיום, עם התדרדרות מצבו הבריאותי הוא זקוק למעלית. לטענתו, הנתבעים דורשים ממנו יותר ממחצית עלות ההקמה בצירוף ריבית והצמדה כדין, דרישה, אשר לטענתו משוללת כל יסוד.
31. התובע מוסיף, כי ללא הסכמתו לא היה לנתבעים את הרוב הדרוש להקמת המעלית [התובע מפנה לעמוד 5 שורה 24 לפרוטוקול]. הסכמתו הוענקה לנתבעים, כך על פי טענת התובע, רק על בסיס האמור בטיוטת ההסכם והצעת המחיר שנשלחו לבעלי הדירות, הקובעת כי הוא ישלם לפי החלק היחסי שבהצעה. לפיכך, כך לטענת התובע, אף על פי שטיוטת ההסכם אינה הסכם מחייב שכן היא לא נחתמה, אין להתעלם הימנה מאחר שרק על בסיסה, הוא הסכים לבניית המעלית.
41. לטענת התובע דרישת הנתבעים משוללת כל יסוד, במיוחד על רקע העובדה שעל התובע לשאת בעלות התקנת פתח נוסף בקומת הביניים, דבר שלו היו הנתבעים פועלים כפי שהתחייבו בטיוטת ההסכם שהיתה, כאמור, הבסיס להסכמת השכנים, היה נחסך ממנו כיום.
51. התובע טוען, כי פעולת הנתבעים מהווה "תרגיל מניפולטיבי", במסגרתו קבלו את הסכמת השכנים על מנת לעשות שימוש פרטי ברכוש המשותף. התובע אף טוען כי הנתבעים בטלו, באופן חד צדדי, את הפתח בקומת הביניים [קומת דירת התובע], ובכך הפרו את ההסכמות וביטלו למעשה את הסכמת התובע.
61. לטענת התובע, אין לקבל את הסבר הנתבעים שלפיו סגרו את הפתח בקומת הביניים לאור דרישת עיריית ירושלים כי בעלי הדירות בקומה זו וישלמו היטל השבחה, שכן לא הוצגה כל ראיה לכך. בהינתן זאת, ולאור העובדה שהנתבעים בטלו את הפתח על דעתם בלבד, טוען התובע כי בכל מקרה יש לקזז את עלות התקנת הפתח מהסכום היחסי אותו ייקבע שעליו לשלם, ככל שיקבע.
71. לטענת התובע, גם אם ישנה מחלוקת בין הצדדים בעניין התשלום עבור המעלית, אין הנתבעים רשאים לאסור על התובע שימוש בה. המדובר ברכוש משותף, ומשום כך, כל בעל דירה בבית המשותף זכאי לעשות בו שימוש. לטענת התובע, ככל שיש מחלוקת כספית, הרי שזו אמורה להתברר בפני המפקח על רישום המקרקעין, ואין הנתבעים רשאים להתנות את השימוש במעלית בתשלום.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

81. התובע אף מדגיש כי הוא מעולם לא ויתר על זכות השימוש במעלית , כפי שכתב מפורשות בכתב ההסכמה [נספח ד' לתביעה], וכי הוא הסכים אז , ואף כיום, לשלם את חלקו היחסי בלבד, בניכוי הוצאות שונות.
91. לטענת התובע, משך 10 שנים השתמשו הנתבעים במעלית כמעלית פרטית , בניגוד לכל דין. בתוך כך טוען התובע כי יש לקזז מהסכום בו הוא חב , ככל שיחוב , את שווי ההנאה שהפיקו הנתבעים מהמעלית כמעלית פרטית בתקופה זו.
02. בנוסף, טוען התובע כי מעולם לא חוייב בעל דירה בהפרשי ריבית בגין עלות ההתקנה , ואין כל מקום לעשות זאת במקרה דנן.
12. לאור כל האמור , דורש התובע לקבל את התביעה, להורות לנתבעים לאפשר לתובע לעשות שימוש במעלית באופן מידי , ולקבוע כי אף אם יימצא שעליו לשלם סכום כלשהו , הרי שמחלקו היחסי בעלות ההקמה יש לקזז את עלות פתיחת הפתח בקומת הביניים , וכן סכומים המשקפים את השימוש הבלעדי שעשו הנתבעים ברכוש המשותף משך עשר שנים.

ג. טענות הנתבעים :

22. מן העבר השני טוענים הנתבעים , כי יש להתנות את שימוש התובע במעלית בתשלום מחצית ההוצאות שהוצאו לצורך בניית המעלית בצירוף ריבית והצמדה כדין.
32. לטענתם, התובע מציג עצמו כמסכן , בעוד מטרתו אינה אלא להתעשר על חשבונם של הנתבעים.
42. הנתבעים טוענים , כי בזמן אמת בחר התובע שלא להשתמש במעלית כלל והסכים לכך שהם יתקינו את המעלית על חשבונם בלבד ולשימוש הפרטי . לראיה, מפנים הנתבעים למכתב התובע מיום 29.3.99 למהנדס העיר , אשר מבטא , לטענתם, בצורה שאינה משתמעת לשני פנים את העובדה שהתובע נתן הסכמתו כאמור.
52. לטענת הנתבעים אין בכך שהתובע הוסיף בכתב ידו כי הוא מסכים בכפוף לזכותו להשתמש במעלית להעיד על כוונה רצינית כלשהי , מאחר שעובדה היא כי בפועל הוא לא השתתף כלל בעלות ההתקנה והאחזקה השוטפת.
62. הנתבעים טוענים , כי פרוטוקול האסיפה הכללית וכן מכתבו של התובע למהנדס העיר מוכיחים כי בפועל הוא לא התנגד לבניית המעלית , ולא התנה את חתימתו בפתיחת פתח בקומת הביניים. הנתבעים מפנים לעדות התובע [עמוד 3 לפרוטוקול שורה 11] שהעיד כי :



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- "לא זוכר שמר קורפו התחייב כלפי בהתח ייבות אישית לפתוח פתח בקומה שלי", וכן לפרוטוקול האסיפה הכללית ו לטיוטת ההסכם, ממנה עולה כי רק י זמי המעלית יהיו רשאים להשתמש במעלית.
72. לטענת הנתבעים, הוכח כי התובע לא פנה סמוך להתקנת המעלית בבקשה להיות חלק ממשתמשי המעלית [הנתבעים מפנים לעמוד 2 שורה 30 ולעמוד 3 שורה 9 לפרוטוקול], ולפיכך, לטענתם, אין כל בסיס לטענותיו כיום, שלפיהן מנעו ממנו שלא כדין את השימוש במעלית.
82. הנתבעים טוענים, כי אמנם החוק מחייב מתן זכות שימוש במעלית לכל בעלי הדירות, ואולם יש לפרש זאת בכפוף לכך שהמשתמשים ישאו בעלות ההקמה. לטענתם, כל פרשנות אחרת תיצור עיוות חמור בחוק. בהקשר לכך מפנים הנתבעים לע"א 2704/05 **לאה מנטל נ' נציגות הבית המשותף** [פורסם באתר נבו].
92. הנתבעים טוענים עוד, כי אין כל מקום לטענת התובע כי יש לחייבם בגין שימוש ברשות המשותפת, בהיות השימוש סביר וראוי. הנתבעים מפנים לפסק הדין בתיק תביעה [מפקחת – חיפה] 187/03 **שפרן נ' פרנק** [פורסם באתר נבו]. כן טוענים הנתבעים כי אין כל מקום לקיזוז פחת, הן משום שלא הוגשה ראייה כלשהי לכך והן משום שאין מקום לחיוב זה כלל וכלל [הנתבעים מפנים לפסק הדין בתיק תביעה [מפקח – ת"א] 96/11 **אלי רוזין נ' נציגות הבית המשותף** - פורסם באתר נבו].
03. לטענת הנתבעים אין לטיוטת ההסכם תוקף מחייב, הן משום שלא נחתמה והן משום שבפועל היא הוצעה על סמך ההנחה שבעלי דירות נוספים יצטרפו לבניית המעלית. מאחר שבפועל רק הנתבעים הם ששאו בעלות ההקמה, אין לשיטתם כל משמעות לטיוטת ההסכם. מוסיפים הנתבעים וטוענים כי לאור סעיף 8 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, אי קבלת טיוטת ההסכם תוך זמן סביר מביא לבטלותה.
13. אשר לטענת התובע בעניין הפתח בקומת הביניים, נטען על ידי הנתבעים כי מאחר שהתובע ביקש שלא להצטרף לעלות ההקמה, אין לצפות מהם שישאו בהקמת הפתח בקומה זו ובהיטל ההשבחה הנדרש בשל כך.
23. לטענת הנתבעים, חלוף הזמן, המסמכים השונים שהוצגו [פרוטוקול אסיפת הדיירים ומכתב התובע למהנדס העיר], כמו גם העובדה כי בפועל לא שילם התובע דבר בגין ההקמה, מוכיחים כי הוא נתן הסכמתו לשימוש הבלעדי של הנתבעים במעלית, וכי הנטל להוכיח היום ההפך מוטל על כתפיו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

33. הנתבעים מוסיפים כי מכל מקום, לאור העובדה שהתובע עצמו כתב כי השימוש במעלית יהיה כפוף לתשלום חלקו היחסי, אין כל מקום לטענתו כיום כי יש להתיר לו השימוש אף אם לא ישלם דבר.
43. הנתבעים מפנים לפסק הדין בתיק תביעה [מפקחת – ת"א] 183/99 **וינרובר נ' נציגות הבית המשותף** [פורסם באתר נבו], שקבע כי אין לקבל את עמדת מי שטוען כי היות והוא לא היה ממקבלי ההחלטה על התקנת המעלית, אין הוא חייב לשאת בעלות ההתקנה אף על פי שבוחר להשתמש במעלית. כן מפנים הנתבעים לפסק הדין בתיק תביעה [מפקח – ת"א] 96/11 **אלי רוזין נ' נציגות הבית המשותף** [פורסם באתר נבו].
53. לטענת הנתבעים במקרה דנן יש להשית על התובע אף הוצאות ריבית לאור העובדה כי התנהלותו משך השנים לא היתה תמת לב.
63. לאור כל האמור מבקשים הנתבעים כי ייקב ע שהתובע רשאי להשתמש במעלית רק אם ישלם מחצית מעלות ההתקנה בצירוף ריבית והצמדה כדין. בהקשר לכך טוענים הנתבעים כי ההוצאות הגיעו לסך של 225,000 ₪ וכן 25,000 ₪ בגין תשתית החשמל.

ד. דיון והכרעה:

73. שתי שאלות עיקריות דרושות הכרעה כדי לפסוק במחלוקת. השאלה הראשונה, שהינה במישור העקרוני, היא, האם בעל דירה (שאינה בקומת הקרקע) אשר לא היה בין מקבלי ההחלטה על הקמת המעלית, המעוניין ביום מן הימים להשתמש במעלית, חייב לשלם על ההתקנה כתנאי לשימוש במעלית. השאלה השנייה, שהינה פרטנית לכל מקרה ומקרה, הינה, מה שיעור ההשתתפות החל על בעל דירה המבקש ל הצטרף לשימוש במעלית לאחר שזו נבנתה. למותר לציין כי השאלה השנייה רלוונטית רק במידה והתשובה לשאלה הראשונה תיענה בחיוב.
83. הסעיף הרלוונטי בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 [להלן: "**החוק**"], הינו סעיף 59, הקובע כדלהלן:

(א) בעלי דירות שבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף...

(ב)

- (1) בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית יישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם יישאו בהוצאות כאמור;
- (2) בעלי הדירות בקומת הקרקע לא יישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- (3) כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית.
- (4) התשלומים שבהם ישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים.
- (ג)(1) בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון המוסכם כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם.
- (2) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית.
93. כפי שנקבע מפורשות בסעיף 59(ב)(1), בעל דירה שלא היה בין המחליטים על התקנת המעלית אינו חייב לשלם עבור התקנתה. השאלה הנשאלת היא, כאמור, האם כאשר נבנתה המעלית זכאי בעל הדירה שלא היה בין המחליטים על ההתקנה להשתמש במעלית ללא שישלם, אם לאו.
04. בכל הנוגע לבעלי הדירות בקומת הקרקע הדברים פשוטים, שכן סעיף 59(ב)(2) מסדיר את הסוגיה, וקובע כי בכל מקרה הם פטורים מתשלום עבור ההתקנה, אפילו אם הם אלו שנמנים עם המחליטים להתקינה.
14. אולם, ביחס לבעלי דירות שאינן בקומת הקרקע אין הוראה מפורשת, ונחלקו הדעות בעניין. בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, בע"א 1297/03 **נציגות הבית המשותף נ' קמינר נעמי** [פורסם באתר נבו], המסתמך גם על דברי פרופ' דויטש [מ. דויטש, קניין, 738 נקבע כדלקמן:

"...כב' המפקחת הגיעה בפסק דינה לתוצאה המשפטית לפיה המעלית בה עסקינן רכוש משותף היא ולכל בעלי הדירות, לרבות המשיבה, הזכות לעשות במעלית שימוש ללא תנאי וללא צורך בנטילת הסכמה. המערערים הם אלה שהחליטו על התקנת המעלית ועליהם לשאת בהוצאות התקנתה - סעיף 59 ו' (ב) (1) של חוק המקרקעין. החלטה זו נתקבלה ברוב של שניים מתוך שלושת הדיירים שבבנין. המשיבה היא בגדר מיעוט שלא הצטרף להסכמה זו, ולכן כפי שציין פרופ' דויטש, בספרו "קניין", חלק א', עמ' 738-739, המשיבה היא בגדר המיעוט שנכפה עליו תשלום הוצאות שוטפות בגין המעלית, כנגד זכות שימוש במעלית, מבלי שהמיעוט השתתף, ומבלי שיהא מחוייב להשתתף בהוצאות התקנתה של המעלית. תוצאה משפטית זו היא תולדה של הוראות סעיף 59 ו' לחוק המקרקעין, ואין כל מקום להתערבותנו במסקנתה זו של כב' המפקחת..."



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

ובהמשך, כאשר מגיע בית המשפט המחוזי למסקנה כי במקרה הקונקרטי יש לחייב את בעלת הדירה מאחר שהיא התחייבה להשתתף בסכום מסוים, הוא מוצא לנכון להדגיש כי:

"נדגיש עוד שאין להתנות בשום פנים ואופן את שימושה של המשיבה במעלית במיצועו של תשלום זה. המשיבה זכאית להשתמש במעלית שבבנין, על כל רכיביה ומתקניה, ללא כל תנאי. מנגד חלה על המשיבה החובה להשתתף בהוצאות אחזקת המעלית והמתקנים..."

24. על פי גישה זו, בעל דירה שלא היה חלק ממקבלי ההחלטה על התקנת המעלית, יהא רשאי להשתמש במעלית אף אם הוא לא שילם על התקנתה כ... בבסיס עמדה זו, עומדת הסברה כי חיו ב בעל הדירה המתנגד להקמת המעלית לשאת בהשתתפות האחזקה השוטפת של המעלית, כקבוע בסעיף 59(ב)(3), מהווה פגיעה בקניינו, וכנגדה, הוא זכאי להשתמש במעלית ללא ששילם על התקנתה. לשיטה זו, הרבנות שבסעיף 59(ב)(2), הקובע כי בעלי הדיירות בקומת הקרקע יהיו פטורים מהשתתפות בהוצאות ההקמה, היא בכך שבעלי הדיירות אלו פטורים מהתשלום עבור עלות ההקמה, אף אם הם היו אלה שהחליטו באופן פוזיטיבי על כך.

34. עמדה הפוכה, מוצאים אנו בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, בע"א 2704/05 לאה מנטל נ' נציגות הבית המשותף (פורסם באתר נבו). בפסק דין זה קבע בית המשפט, כי ככל שבעל דירה (שאינה בקומת הקרקע), בוחר שלא להשתתף בהוצאות ההתקנה של המעלית, הוא אינו רשאי להשתמש בה ללא שישלם את חלקו היחסי. וכך קובע בית המשפט המחוזי:

"בשנת 1996 תוקן חוק המקרקעין באופן שאפשר בנייתן של מעליות בבתיים שנבנו ללא מעלית. הוראות החוק נועדו להתגבר על מצב בו שכן בודד יכול היה לטרפד יוזמה לבניית מעלית שנועדה לרווחת כל הדיירים ולשיפור איכות החיים בבית המשותף... עניינו הרואות כי המחוקק ביקש להקל על המבקשים להתקין מעלית בכך שסייע בידם להסיר התנגדות מצד דיירים אשר עלולים להתנגד להתקנתה בשל העובדה שהם מתגוררים בקומת קרקע וכן התיר לחלק את הוצאות ההתקנה על פי שיקול דעתם של הדיירים והסכמתם. אולם, מכאן להסיק כי כוונת המחוקק הייתה לאפשר לדיירים אשר סרבו להתיר התקנת המעלית ולהשתתף בעלות התקנתה להשתמש בה ללא כל תמורה רחוקה הדרך. לא נעלמו מעיני החלטות של מותבים אחרים, אשר סברו כי בהיות המעלית רכוש משותף, אין למנוע את השימוש בה גם ממי שלא השתתף בעלות התקנתה. אולם, להשקפתי, הפירוש המוצע על ידי המערערים מהווה פגיעה בזכות קניינים של הדיירים אשר נשאו בהוצאות ההתקנה ועשיית עושר ולא במשפט ואף אינו עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 59 ו' הנ"ל. על פי נוסח התיקון ברור שכאשר סבר המחוקק כי יש לפטור דיירים המתגוררים בקומת קרקע מהוצאות התקנת המעלית אמר זאת מפורשות. באשר ליתר הדיירים הושאר אופן חלוקת התשלום לשיקול דעתם של אלה שהסכימו להתקנה. משתיקת המחוקק ביחס לדיירים שלא הסכימו להתקנה, מבקשים המערערים להסיק כי הם רשאים לדרוש להשתמש במעלית למרות סירובם. הפירוש המוצע על ידי המערערים מנוגד לתכליתו של סעיף 59 ו', אשר נועד לקדם יוזמות לשיפור איכות החיים גם בבתיים ישנים. אם תתקבל עמדתם יהיה בכך כדי לעודד "סרבנים" אשר יצאו מתוך הנחה



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

שבבוא היום יזכו ליהנות מפרי השקעתם של שכניהם מבלי להשתתף בהוצאה...הבית המשותף הנו יציר חקיקה, שנועדה לספק פתרונות למצב עובדתי מיוחד, שהנו תוצאה של אורח החיים המודרני והוא משלב בין זכויות קנייניות "טהורות", שיש לבעלי הדירות בדירותיהם הפרטיות, לזכויות בעלים מוגבלות ברכוש המשותף כפי שנקבע ברע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' שרה יוסף ואח'... "כי זאת נדע ונשמור: חיים יחדיו – וכך בבית משותף – מחייבים מעצמם ויתור אהדדי של כל המעורבים; בשיתוף חייב כל שותף לתרום מעצמאותו טובת זולתו, כשם שזולתו יתרום לו. תרומות הדדיות אלו אינן מעשה חסד, והרי השיתוף אמור להשביח את חייהם – אף את רכושם – של החיים יחדיו. הנה הינו היסוד האישי המייחד את חיי הבית המשותף לעצמו. יסוד זה נעדר הוא מזכות הקניין הקלאסית, זכות האמורה, כעיקרון, להיות זכות 'עצמאית', זכות שלקיומה אין היא נדרשת לזולת. "ברוח זו יש לפרש גם את סעיף 59 ו'. דהיינו, תוך איזון בין זכותם הקניינית של הדיירים המתנגדים להתקנת מעלית לזו של המממנים את ההתקנה. סעיף 59 ו' התיר פגיעה בזכותם הקניינית של דיירים בבית משותף לתכלית שאותה ראה המחוקק כתכלית ראויה – התקנת מעלית, ואין כל הצדקה שבשם זכות הקניין של הסרבנים תותר פגיעה בקניינם של אלה שנשאו בעלות ההתקנה. (ההדגשות לא במקור).

44. לגישה זו שותף גם המלומד אייזנשטיין [א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק ג', 265], שקבע כדלקמן:

"ראוי לציין כי אלה הפטורים מהוצאות ההתקנה, יהיו חייבים להשתתף בה וצאות אלה, אם יתברר כי חרף התנגדותם "ניחא להם" בהתקנתה. כלומר, בהתנהגותם הם מגלים כי טוב להם בקיומה של המעלית, שכן הם משתמשים בה. הדעת אינה סובלת לפטור משלום מי שבתחילה התנגד להתקנת המעלית, ואחר כך משתמש בה ונה נה ממנה. זוהי דוגמא קלאסית של עשיית עושר ולא במשפט.

54. במחלוקת זו, עמדתי היא כשיטה אחרונה. מעבר לנימוקים המפורטים לעיל, סבורני כי פרשנות הפוסטת במקרה זה את בעל הדירה מלשם בגין חלקו, עלולה להכשיל את מטרת המחוקק בתיקון מס' 19 לחוק. כפי שהובא בדברי ההסבר לתיקון מס' 19 לחוק [ה"ח 24491, כ"ב בשבט התשנ"ו, 12.2.1996, 497], מטרת התיקון הינה לשפר את איכות הדיוור ויחסי השכנות בישראל, וכן **"לפתור את מצוקותיהם של קשישים בבתי משותפים ישנים שאינם יכולים עוד לטפס מדרגות רבות אל ביתם ואינם יכולים לעמוד כלכלית ובריאותית במעבר דירה. כמו כן תעודד הצעת החוק רכישת דירות בבתי ישנים ותביא להחייאת שכונות ישנות ע"י כניסת אוכלוסיה צעירה אליהן והעלאת רמת החיים בהן, באמצעות התקנת מעליות בבתיים**". לאמור, באמצעות תיקון מס' 19 ביקש המחוקק לעודד בניית מעליות באזורים ישנים, עבור אלה שזקוקים לכך, אך הפרוטה אינה בהכרח מצויה בכיסם. והנה, לו אכן תתקבל העמדה שלפיה מי שלא נמנה על מקבלי ההחלטה יהא רשאי להשתמש לאחר מכן ללא תשלום, הרי שמי שלא זקוק בדחיפות למעלית לא יצביע בעד הקמתה [שכן הוא ידע כי בעתיד, כשיזדקק לכך, יהא רשאי להשתמש ללא תשלום], ובפועל ייווצר מצב שעלות הקמת המעלית תוטל דווקא על כתפי אותם הזקוקים לכך, אלה שהמחוקק ביקש לעודד.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

64. על כן, ככלל, סבור אני כי בעל דירה שמשתמש במעלית אמור לשאת בחלקו בהתקנתה.
74. מכאן עלינו לפנות לשאלה השנייה, והיא, על פי מה ייקבע חלקו של בעל הדירה המבקש להשתמש במעלית.
84. ככלל, על פי סעיף 58 לחוק, בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף כפי היחס בין שטח רצפתו לשטח רצפת הדירות כולן, זולת אם נקבע אחרת. באופן דומה נקבע גם בסעיף 159(ב)(4) ביחס להשתתפות בעלי הדירות בתחזוקה השוטפת של המעלית. על כן, נראה לי כי בעל דירה שהתנגד להקמת המעלית, המבקש לאחר זמן להשתמש בה, יהא חייב לשלם רק בהתאם למפתח הקבוע בסעיף 58 הנ"ל, קרי, על פי חלקו היחסי שנקבע בסעיף. ודוק: בחישוב החלק היחסי יש לקחת בחשבון את העובדה שהמחוקק קבע כי בעלי הדירות בקומת הקרקע יהיו פטורים בכל מקרה מעלות ההתקנה. לכן, בחישוב החלק היחסי אין להביא בחשבון את הדירות המצויות בקומת הקרקע, שכן דירות אלו אינן רלוונטיות לעניין זה.
94. ער אני לכך שעמדה זו, שלפיה על בעל הדירה לשלם רק לפי חלקו היחסי, לא נקייה מקשיים, בין היתר מאחר שגם היא עלולה ליצור אי שוויון בין מי שהיה שותף להחלטה על ההקמה לבין מי שהחליט על כך מאוחר יותר, ונוכח ה שוני מההסדר שנקבע בסעיף 159(ב)(4), המתייחס לחלוקת ההוצאות בין מי שהחליט על ההקמה. עם זאת, סבורני, כי מתווה זה עולה בקנה אחד עם נקודת האיזון העדינה שבמסגרת תיקון מס' 19 לחוק, אף הולם את כוונת המחוקק [השווה לפסק דינה של המפקחת על רישום המקרקעין בתל אביב [תיק תביעה (ת"א) 183/99, וינרובר נ' נציגות הבית המשותף].
05. הנה כי כן, באין הסכמה אחרת, בעל הדירה שהתנגד להקמת המעלית ומבקש להצטרף לנמנים על שירותיה, יהא חייב לשלם בגין ההקמה, אך רק לפי חלקו היחסי כאמור.
15. ויודגש: האמור לעיל הינו מקום בו אין הסכמה אחרת של הצדדים המעורבים. ברי, כי כאשר קיימת הסכמה, היא תגבר על ההסדר הסטטוטורי, שכן סעיף 159, כמו גם סעיף 58 ו- 62 לחוק, מאפשרים לצדדים להסכים על הסדר שונה מזה שנקבע [והשווה לע"א 1297/03 נציגות הבית המשותף נ' קמינר נעמי הנ"ל, אשר בסופו של דבר קבע כי יש לחייב את בעל הדירה בגין השימוש, לאור הסכמתו].
25. מן הכלל אל הפרט: בענייננו, התובע, שלא נמנה על מקבלי ההחלטה על התקנת המעלית ולא שילם דבר עד היום, מבקש לעשות שימוש במעלית, וזאת ללא תשלום כלל או רק על פי חלקו היחסי בניכוי הוצאות שונות. לאור הדברים האמורים לעיל, ובמיוחד נוכח



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

- המסמכים שהוצגו בפניי, מסקנתי היא כי יש לחייב את התובע בתשלום חלקו היחסי הרלוונטי, כפי שיובהר להלן.
35. שני מסמכים בסיסים הנוגעים להסכמות לכאורה בין הצדדים הוצגו בפני. המסמך הראשון הינו טיוטת ההסכם [נספח ב' לכתב התביעה], והמסמך השני הינו מכתב מיום 4.4.99 [נספח ד' לכתב התביעה]. אשר לטיוטת ההסכם, שני הצדדים טוענים כי טיוטת ההסכם אינה תקפה עוד, וממילא אין צורך שאדרש לאמור במסגרתה. לעומת זאת, חלוקים הצדדים בשאלת תקפו של המסמך מיום 4.4.99 [נספח ד' לכתב התביעה].
45. מסמך זה היווה את כתב ההסכמה מטעם התובע, והוא נדרש כתנאי לקבלת ההיתר לבניית המעלית על ידי הנתבעים. על גבי מכתב ההסכמה הבהיר התובע כי: **"אנחנו מסכימים כפוף לזכותנו להשתמש במעלית ולהשתתף בהוצאות באופן יחסי"**.
55. דעתי היא, כי מכתב זה כובל את שני הצדדים לאמור בו. הוא כובל כמובן את התובע, מאחר שהוא מהווה את הסכמתו לשלם את חלקו היחסי אם וכאשר יבקש להשתמש במעלית. אף את הנתבעים מחייב המכתב, שכן רק הסכמת התובע אפשרה לנתבעים להקים את המעלית ברכוש המשותף [ר': עמוד 5 שורה 24 לפרוטוקול], ולכן אין הם רשאים כיום להתנער מהסכמתם זו. לפיכך, במקרה דנן יש לראות בצדדים כמי שהסכימו ביניהם על כי התובע יידרש לשלם בגין **"חלקו היחסי"**, ברגע שישתמש במעלית.
65. זאת ועוד, אף לו היו שותקים הצדדים המסקנה היתה זהה, שכן כפי שהובהר לעיל עמדתי היא כי בהיעדר הסכמה אחרת על התובע לשלם על פי **"חלקו היחסי"**.
75. הנה כי כן, כך או כך, במקרה דנן, ככל שהתובע מבקש להשתמש במעלית כיום, עליו לשלם על פי **"חלקו היחסי"**, ועל הנתבעים להסתפק בכך ולאפשר לתובע שימוש במעלית.
85. על פי נסח הרישום, ובהתאם לנוסחה שהובאה לעיל במסגרתה יש לחלץ את חלקם של בעלי הדירות בקומת הקרקע, חלקו היחסי של התובע מגיע ל- 26%. על כן, אני קובע כי על התובע לשלם כיום 26% מההוצאות שנדרשו להקמת המעלית, כתנאי לשימוש במעלית.
95. שלוש שאלות נותרו לדיון: האם פעלו הנתבעים שלא כדין כאשר לא פתחו את הפתח בקומת הנתבע, ולפיכך יש לקזז כיום את העלות הנדרשת לפתיחת הפתח; האם יש לקזז מהתשלום שנדרש התובע לשלם סכומים כלשהם בגין השימוש שבוצע על ידי הנתבעים משך השנים; והאם יש לחייב את התובע בהפרשי ריבית והצמדה.
06. פתיחת הפתח בקומת הביניים: עדותו של הנתבע שלפיה לא פתח את הפתח מאחר והוא נדרש לשלם בגין כך סכום של 20,000 ₪ כהיטל השבחה [ר' עמוד 6 שורה 25 לפרוטוקול], כמו גם עדותו [שם] שלפיה ביטול הפתח נעשה לאחר שהוא הודיע זאת לתובע היתה



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

אמינה ביותר ולא נסתרה על ידי התובע . בנסיבות אלו , אין כל ממש בתלונתו של התובע כיום ביחס לכך שהנתבעים החליטו לוותר על הפתח . יתרה מכך , אין לצפות מהנתבע שיפתח פתחים בקומת הנתבע כאשר הנתבע עצמו בוחר שלא להיות שותף להקמת המעלית, לא להשתמש בה , ואף בוחר שלא לשאת בתשלום האחזקה השוטפת . בכל הכבוד, דרישה כזו מטעם הנתבע, בנסיבות העניין דנן, אינה מוצדקת.

16. על כן, אין מקום לקזז תשלום כלשהו בגין הפתח שהנתבע מבקש לפתוח כיום , והתובע הוא זה שאמור, בנסיבות העניין, לשאת בפתיחתו. לאור פסיקתי שלפיה התובע אף ישלם רק לפי חלקו היחסי , ולאור העובדה כי את כל יתרת התשלום שילמו הנתבעים , אין גם מקום לדרישת התובע להשתתפות הנתבעים בפתיחת הפתח.

26. דרישת התובע לקיזוז סכומים נוספים בגין השימוש : גם לדרישה זו איני מוצא מקום . השימוש שביצעו הנתבעים הי ה בהתאם להסכמות שקבלו , ואין מקום לטרוניית התובע בעניין זה. בהקשר לכך אפנה גם לפסיקתו של המפקח על רישום המקרקעין ב תיק תביעה 96/11 רוזין נ' נציגות הבית המשותף [פורסם באתר נבו], שקבע כי אין גם מקום לדרישה לפצות על פחת, במיוחד מקום שהדבר כלל לא הוכח. דברים אלו יפים גם לעניינו.

36. ואחרון, נושא הריבית וההצמדה : גם בעניין זה אין לי אלא לש וב על קביעותיו של פסק הדין הנ"ל. אשר לחיוב בהצמדה הבהיר כב' המפקח, בהסתמכו על הלכת בית המשפט העליון, כי: "ישנה הצדקה עניינית בשערוך החוב הנומינלי והצמדתו למדד המחירים לצרכן המבטא את עליית ערכו של הכסף – "החיוב בהפרשי ההצמדה אין בו לא הטלת עונש או קנס על החייב ולא מתן פרס לנושה . מטרתו להשיב לנושה את כספו לפי ערכו הריאלי. רק במקרים יוצאים מן הכלל יימנע בית המשפט מלעשות שימוש מלא בסמכותו לצוות על הפרשי הצמדה " (ע"א 160/84 יהלומי פלנת בע"מ נ' דוד פינסקי פ"ד מ (4) 372).

46. לעומת זאת, בנושא הריבית קבע כ' המפקח כי: "חיוב ריבית מטרתו לפצות על השימוש בכספו של הנושה (ר' פרשת יהלומי פלנת לעיל). דא עקא, במקרה דנן, במועד התקנת המעלית על ידי בעלי הדירות האחרים בבית , רשאי היה התובע להחליט, כפי שהחליט בפועל, שלא להשתתף בעלות ה התקנה וכפועל יוצא גם לא לעשות בה שימוש . רק לאור התדרדרות מצבו הרפואי בעת האחרונה הוא מבקש לעשות שימוש במעלית. משכך, לא נוצר לתובע "חוב" במועד התקנת המעלית המצדיק חיובו בתשלום ריבית בגינו . לא ניתן לטעון כי חובת התובע לשלם לנתבעת את חלקו בעלות התקנת המעלית נוצרה כבר במועד ההתקנה, בשנת 2001, אלא אך מהעת בה ביקש לעשות שימוש במעלית וניתנה לו האפשרות לעשות כן בפועל. בעלי הדירות בחרו להתקין את המעלית, אף ללא



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

השתתפותו של התובע, ועשו בה שימוש במשך כל השנים. לו לא היה מבקש התובע לעשות עתה שימוש במעלית הרי שגם לא היתה זכאית הנתבעת לקבל כל תשלום ממנו בהקשר זה. אין בעצם החלטת בעלי הדירות להתקין מעלית בבית, שנתקבלה לפני שנים, ורצונו עתה של התובע לעשות בה שימוש, כדי להביא לחיובו בתשלום ריבית".

56. דברים אלו מקובלים עלי והם תקפים גם למקרה דנן.

ה. סיכומו של דבר:

66. התביעה מתקבלת בחלקה, באופן שאני קובע כי התובע יהא רשאי להשתמש במעלית בכפוף לתשלום סך של 26% מעלות ההתקנה.

76. הנתבעים טענו כי עלות ההתקנה הינה זו הקבועה בהסכם, היינו, כך על פי סעיף "התמורה" בהסכם, סך של 205,500 ₪. בנוסף, הנתבע הצהיר [סעיף 13ז' לתצהירו], כי חברת המעליות הפחיתה סך של 10,000 ₪, בגין אי פתיחת הפתח בקומת הביניים. בהיעדר טענה כנגד האמור, הרי שיש לקבוע כי סכום ההקמה שנדרש עבור המעלית הינו סך של 195,500 ₪.

86. אני קובע, אפוא, כי על התובע לשלם לנתבעים סך של 50,830 ₪, בצירוף הצמדה כדין ממועד התשלום של הנתבעים ועד התשלום בפועל. על התובע לשאת גם בעלות התקנת הפתח בקומת הביניים. כמו כן, על התובע לשאת בחלקו היחסי כאמור, בגין הסכום שהיה לשלם לחברת החשמל בגין התקנת המעלית. עלות זו תוכח באמצעות המצאת קבלה מתאימה על ידי הנתבעים.

באין הסכמה אחרת, ישולמו ההוצאות השוטפות בהתאם לקבוע בסעיף 159(ב)(3) לחוק.

96. לאור תוצאות ההליך יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"ח אב תשע"ב, 16 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים, וישלח לידם בדואר רשום.

ש. הייזלר

מפקח בכיר על רישום המקרקעין